主題精選：自任耕作 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 租約租用(佃)的自任耕作意涵
發布日期: 2026-06-30
內文
• 一、案例事實甲公司所有A、B、C等多筆土地，長期出租予乙等人或其先人作為魚塭、養殖
使用，雙方曾簽訂多份土地租賃契約。租期屆滿後，乙等人主張雙方間為耕地三七五租賃關
係，且乙等人願意繼續承租，遂請求甲公司會同辦理三七五租約續訂登記。甲公司則抗辯：
乙等人在魚塭旁搭建塭寮、簡易房舍、貨櫃、水泥路、神明廳、廚房、床鋪、衛浴等設施，已
非單純養殖使用，而有在承租土地上建築房屋供居住使用、未自任耕作之情形；同時，部分承
租人未居住於當地、另有工作或不具自耕能力，亦不得主張續租。試問：乙等人請求甲公司
會同辦理三七五租約續訂登記，有無理由？
• 二、相關法條
1. 農業發展條例第20條規定，民國89年1月4日修正施行後所訂立的農業用地租賃契約，原則
上不適用耕地三七五減租條例；但在該日以前已依三七五條例、土地法或其他法律訂定租
約者，除另有約定外，其權利義務、續約、修正及終止，仍依原法律規定。
2. 土地法第106條規定，以自任耕作為目的，約定支付地租使用他人農地者，為耕地租用；
且耕作包括漁牧。
3. 耕地三七五減租條例第6條第1項規定，耕地租約應以書面為之；租約的訂立、變更、終止
或換訂，應由出租人會同承租人申請登記。
4. 耕地三七五減租條例第16條規定，承租人應自任耕作，並不得將耕地全部或一部轉租於他
人；違反者，原訂租約無效，出租人得收回自行耕種或另行出租。
5. 耕地三七五減租條例第20條規定，耕地租約於租期屆滿時，除出租人依本條例收回自耕
外，如承租人願繼續承租者，應續訂租約。
• 三、重要判決觀念以下判決文字為配合案例說明，已將當事人及土地資料改以代號表示。
1. 所謂承租人應「自任耕作」，係指承租人應以承租之土地供自己從事耕作之用而言，解釋
上並非播種、施肥、去草、除蟲、採收等農作過程，悉須由承租人本人親自為之。苟將農

作過程之一部分交與他人操作，而本身仍總理其事者，仍不違自耕之本旨，殊非法所不許
（最高法院85年度台上字第423號判決意旨參照）。
2. 於A、B、C等承租土地上所搭建之建物，係用以放置養殖所需飼料及工具等物品，而水產
養殖需要較多人力與時間投入，甚至需要守夜以免遭到偷竊，塭寮內為此設計休憩及用餐
空間，亦與養殖有合理關聯性。至於神明廳，僅係供承租人乙等人自行祭拜，祈求進行養
殖工作能夠平安豐收，使人心靈上得到安全感並保有希望，從民間信仰與精神層面上觀
之，亦應認與養殖間具有合理關聯。是揆諸首揭說明，自難認乙等人有不自任耕作之情。
3. 訂立三七五租約，並無限制承租人需設戶籍於當地、不得另有工作之條件，尚難以承租人
未設籍於當地、另有工作，遽認承租人不具自耕能力或未自任耕作；且縱承租人未能悉數
親自操作全部農事作業，但以自己為耕作主體，總理其事，而委由其親屬參與協助耕作或
僱請第三人操作部分者，即尚難謂不自任耕作或係將耕地轉租於他人。
• 四、結論乙等人請求甲公司會同辦理三七五租約續訂登記，有理由。本案重點有三：第一，
系爭租約可認定在民國89年1月4日前即已簽訂，仍有耕地三七五減租條例適用；第二，土地法
第106條所稱耕作包括漁牧，因此魚塭養殖仍可能屬耕地租用範圍；第三，乙等人雖於土地上
設置塭寮、簡易房舍、神明廳、廚房、床鋪、衛浴等設施，但法院認為上開設施多與水產養
殖、工具飼料放置、臨時休息、守夜及民間信仰有合理關聯，尚難認為係供居住使用或有不自
任耕作之情形。此外，三七五租約並未要求承租人必須設籍當地或不得另有工作；只要承租
人仍以自己為耕作主體、總理其事，即使由親屬協助或僱請他人操作部分農事，也不當然構成
不自任耕作或轉租。因此，甲公司拒絕會同辦理續訂登記之抗辯，難認有理由。
資料來源：臺灣高等法院臺南分院110年度上字第32號民事判決。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 耕地承租人未自任耕作之效力
發布日期: 2026-06-23
內文
各位同學好本週專欄來談有關於土地法上課提到的耕地租用(佃)之概念，根據最高法院112年度
台上字第2852號民事判決為案例，茲整理重點如下：
• A. 為甲土地之所有權人，於民國64年間將甲土地出租予B之被繼承人耕作，雙方並約定承租
人不得擅自興建建物或變更土地用途。嗣後，B之被繼承人於甲土地上興建鐵架、水塔及建
物，並將部分建物作為餐廳營業使用。其後，B之被繼承人死亡，B等人為其全體繼承人。 A主
張，B之被繼承人未自任耕作，且將耕地作為非農業使用，已違反耕地租約及耕地三七五減租
條例之規定，故租約應屬無效。A遂依所有物返還請求權及不當得利之規定，請求B拆除地上
物、返還甲土地，並給付相當於租金之不當得利。 B則抗辯，B之被繼承人與A間另有租地建屋
契約，並非無權占有；且A長期知悉地上物存在，仍收取相關款項，嗣後始請求拆屋還地，應
有違誠信原則及權利失效。試問：A之請求有無理由？
判決重點按承租人應自任耕作，並不得將耕地全部或一部轉租於他人。承租人違反前項規定
時，原訂租約無效，得由出租人收回自行耕種或另行出租，耕地三七五減租條例第16條第1、2
項定有明文。所謂自任耕作，係指承租人應以承租土地供自己從事耕作之用；若承租人以承租
土地建築房屋、居住或供其他非耕作使用，均屬未自任耕作。即使未自任耕作情形僅存在於承
租土地之一部，全部租約仍向後歸於無效，租賃關係消滅，且不因出租人嗣後繼續收取費用，
而使無效之租約恢復效力。
本題結論本題中，B之被繼承人承租A所有之甲土地後，並未將土地作為耕作使用，反而於其
上興建地上物，並將部分建物作為餐廳營業使用，已屬未自任耕作。依耕地三七五減租條例第
16條規定，原耕佃租約應向後歸於無效。又B主張另有租地建屋契約，若未能證明其存在，且
A縱曾收取相關費用，也不當然使無效租約恢復效力。因此，B繼承人占有甲土地欠缺合法權
源，A依民法第767條第1項請求拆除地上物、返還土地，並依民法第179條請求相當於租金之不
當得利，應屬有理由。
資料來源：參考最高法院112年度台上字第2852號民事判決。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下